

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/1073/25

הצעת חוק מכירת זכויות לאירוע ספורט משמעותי, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"אירוע ספורט משמעותי" – כל אחד מאלה :

(1) המשחק המרכזי בכל מחזור משחקים של ליגת העל בישראל בכדורגל או בכדורסל ;

(2) משחק של נבחרת ישראל הבוגרת בכדורגל או בכדורסל שנערך במסגרת תחרות בין-לאומית רשמית ;

"המשחק המרכזי" – המשחק שמעורר את העניין הרב ביותר על בסיס אמות מידה של מיקום הקבוצות בטבלה, רמת האהדה והפרסום של הקבוצות, שעת המשחק והעניין הציבורי או התקשורתי בקשר למשחק, או כל משחק שקבע השר ;

"שידור" – שידורי טלוויזיה הניתנים לציבור לפי כל דין ;

"השר" – שר התקשורת.

מכירת זכויות

2.

מי שמחזיק בזכויות לשידור אירוע ספורט משמעותי לא ימכור את זכויות השידור של אירוע כאמור אלא לערוץ ארצי בלבד ; לעניין זה, "ערוץ ארצי" – שידורי הטלוויזיה של בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990¹ ושידורי הטלוויזיה של תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014², שקליטתם אינה מותנית בתשלום.

שידור לאירועי ספורט משמעותיים

ביצוע

3.

השר ממונה על ביצוע חוק זה.

¹ ס"ח התש"ן, עמ' 59.

² ס"ח התשע"ד, עמ' 778.

דברי הסבר

שידורי הספורט בישראל הינם יוצאי דופן במאפייניהם בשל הביקוש הקשיח לתכנים אלה ובשל החשיבות הלאומית של הצפייה באירועי הספורט המרכזיים השונים, ובראשם משחקי ליגת העל בכדורגל ובכדורסל. לנוכח חשיבותם הציבורית, ראוי לאפשר את הצפייה באירועים אלה לכלל אזרחי המדינה באמצעות הערוצים השונים הפתוחים לציבור הרחב בפריסה ארצית מלאה, הנגישים לכל בית בישראל. בשנים האחרונות, עם התרחבות מגוון הערוצים המשודרים על גבי פלטפורמות השידור, גדל מספר ערוצי הספורט שמציעים לצפייה את מפעלי הספורט השונים ונוספו ערוצים שונים החשופים רק למנויים ששילמו בעבורם תשלום נוסף. גידול זה הוביל, בין היתר, לעליית מחירי זכויות השידור ובהמשך גם להפסקת שידור אירועי הספורט המרכזיים בערוצים הארציים השונים שהיו נגישים לכלל הציבור בישראל. כך, הצטמצמה משמעותית נגישות הציבור לתכני ספורט מרכזיים, ובהם משחקי ליגת העל בכדורסל ובכדורגל גברים אשר משודרים מאז בערוצים שאינם חשופים לכלל אזרחי המדינה. כמענה לתופעה זו ועל מנת להנגיש את שידורי הספורט המרכזיים לכלל הציבור הרחב ללא תשלום, מוצע לחייב את בעלי זכויות השידור למכור את זכויות השידור למשחק המרכזי של כל אירוע ספורט משמעותי במדינת ישראל, רק לערוצים הארציים המשודרים לפי כל חוק לציבור בישראל ושידוריהם אינם מותנים בתשלום. כמו כן, מתוך מטרה לפעול לקידום ספורט הנשים בישראל וברוח ערך השוויון, מוצע לקבוע כי גם המשחקים המרכזיים בכדורגל ובכדורסל נשים יוגדרו כאירועי ספורט משמעותיים. ככל שיתקדמו הליכי חקיקתה של הצעת חוק זו, תיבחן האפשרות להרחיב את תחולתה על שידורים באינטרנט. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר (פ/1808; פ/376/24).

הצעת החוק זהה לפ/376/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)